

**Nr. 63 Der Stellvertreter des Führers an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 17.
März 1938**

R 43 II/733, Bl. 78–79 Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

Geheim

Betrifft: Vierte Verordnung zum Reichsbürgergesetz. Bestallungsentzug jüdischer Ärzte.

Unter Bezugnahme auf den vor einiger Zeit vom Führer erteilten Auftrag, die Entziehung der Bestallung aller jüdischen Ärzte vorzubereiten², übersende ich Ihnen in der Anlage einen von mir hierüber gemeinsam mit dem Leiter des Beirats für Volksgesundheit, Pg. Dr. med. Gerhard Wagner, aufgestellten Entwurf³.

Im Einvernehmen mit Herrn Dr. Wagner bitte ich den Entwurf baldmöglichst dem Führer und Reichskanzler vorzulegen⁴, damit der Bestallungsentzug zum frühest möglichen Termin in Kraft treten kann. Herr Dr. Wagner hat mir mitgeteilt, daß er eine vorherige nochmalige Besprechung der hier angeschnittenen Fragen nicht für erforderlich hält.

Wie mir bekannt geworden ist, ist Ihnen vor einiger Zeit auch ein Entwurf des Herrn Reichs- und Preuß. Ministers des Innern zur gleichen Frage zugegangen⁵. Zu einigen Punkten dieses Entwurfs kann ich grundsätzlich mein Einverständnis nicht erklären. Zunächst sieht er entgegen dem ursprünglichen Führerauftrag, der nur auf den Entzug der ärztlichen Bestallung abzielte, auch die Beendigung der Berufsausübung der Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Patentanwälte u. a. vor. Ich habe grundsätzlich gegen die hier vorgesehenen Maßnahmen keine Bedenken, befürchte aber, daß durch die hier vorgesehene Erweiterung des betroffenen Personenkreises eine Verzögerung der notwendigen gesetzlichen Maßnahmen eintritt, die gerade auf ärztlichem Gebiet im Hinblick auf den Führerauftrag nicht verantwortet werden kann. Ich halte es daher für angebracht, die Erörterung dieser weiteren Fragen zunächst zurückzustellen⁶.

Sodann sieht der Entwurf des Herrn Reichs- und Preuß. Ministers des Innern in Ausnahmefällen das Bestehenbleiben der Bestallung vor. Ich bin der Meinung, man sollte diese Bestallung grundsätzlich entziehen, nur entsprechend der Bestimmung des § 11 der Reichsärzteordnung eine Berufsausübung der betreffenden Juden-Ärzte widerruflich zulassen⁷. Damit wäre vor allem der Charakter

¹ Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12091.

² S. ARH IV, Nr. 100 P. 5. Zur fortschreitenden Ausschaltung der jüd. Ärzte bereits seit 1935 vgl. KATER, Ärzte als Hitlers Helfer, S. 315–326.

³ Geheimer VO-Entwurf: R 43 II/733, Bl. 80–82.

⁴ Satz bis hierher von Lammers unterstrichen und mit Marg. versehen: „das kann ich doch nicht ohne Zustimmung des R[eichs]M[inisters] d[es] I[nnern]! L[ammers]“.

⁵ S. ARH IV, Nr. 198.

⁶ Aus der Rechtsanwaltschaft wurden Juden endgültig durch die 5. ReichsbürgerVO vom 27. 9. 1938 (RGBl. I S. 1403, 1439) ausgeschlossen, aus der Patentanwaltschaft durch die 6. ReichsbürgerVO vom 31. 10. 1938 (RGBl. I S. 1545); s. Dok. Nrr. 74, 83, 191 und 201. Die in den VO-Entw. des RIM gleichfalls einbezogene Kürzung der Ruhebezüge ehem. jüd. Beamter (§ 7, s. ARH IV, Nr. 198 Anm. 15) erfolgte durch die 7. ReichsbürgerVO vom 5. 12. 1938 (RGBl. I S. 1751).

⁷ RÄO vom 13. 12. 1935 (RGBl. I S. 1433); s. ARH II/2, Nrr. 222, 279, 282 P. 1. Zur angestrebten Lösung unten Anm. 8. Ausnahmegenehmigungen waren allerdings auch in § 1 (2) des RIM-Entw. als widerruflich gekennzeichnet; s. ARH IV, Nr. 198 Anm. 8.

einer wirklichen Ausnahme mehr gewahrt und der Grundsatz bleibt unangetastet, daß kein Jude mehr die Approbation als Arzt in Deutschland besitzt.

Der Entwurf des Herrn Reichs- und Preuß. Ministers des Innern sieht eine Mitwirkung der Reichsärztekammer lediglich durch Anhörung vor. Ich halte diese Anhörung der Reichsärztekammer in keiner Weise für ausreichend, da die Überführung des jetzigen Zustandes in die Neuregelung auf besondere Schwierigkeiten stößt, die zu überwinden die Reichsärztekammer und deren Untergliederungen in erster Linie in der Lage ist. Es muß sehr genau geprüft werden, in welchem Umfange und für welche Versorgungsbezirke Ausnahmegewilligungen zunächst erteilt werden müssen und in welchem Tempo und in welchem Umfange danach ein allmählicher Abbau der Ausnahmegewilligung erfolgen muß. Es ist ferner eine äußerst komplizierte Regelung der Art erforderlich, daß den Inhabern der Ausnahmegewilligung zum Teil nur bestimmte Tätigkeiten eingeräumt werden, z. B. eine Tätigkeit als Wohlfahrtsarzt oder als freiberuflich tätiger Arzt oder als Krankenhausarzt an einem jüdischen Krankenhaus usw. Maßgebend ist hierfür das Bedürfnis an ärztlicher Hilfe für die Allgemeinheit und für die einzelnen jüdischen Bevölkerungsteile. Diese Bevölkerungsteile sind ungleichmäßig verstreut, besonders in Großstädten mit einer erheblichen Anzahl jüdischer Personen, z. B. in Berlin. Bei der Erteilung der Ausnahmegewilligung und bei deren Widerruf ist außerdem darauf Bedacht zu nehmen, daß nach und nach ein Ersatz der ausscheidenden jüdischen Ärzte durch deutsche erfolgen muß, um die ärztliche Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Natürlich müssen die deutschen Ärzte möglichst an den Stellen zur Niederlassung gebracht werden, an denen bis dahin jüdische Ärzte oder jüdische Inhaber der Ausnahmegewilligung tätig gewesen sind. Zur Durchführung einer so verwickelten Übergangsregelung ist die entscheidende Mitwirkung der Reichsärztekammer bzw. ihrer Untergliederungen unumgänglich notwendig, zumal der Reichsärztführer Dr. Wagner dem Führer für ärztliche Versorgung innerhalb des Reichsgebietes verantwortlich ist.

Ich habe unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte als entscheidende Stelle in meinem Entwurf den Reichsärztführer aufgeführt und umgekehrt die Zustimmung des Herrn Reichs- und Preuß. Ministers des Innern vorgesehen⁸. Politisch halte ich es für angebracht, wenn dann später die Befugnisse beiderseits so delegiert werden, daß in der Regel die Leiter der Ärztekammer im Einvernehmen mit der höheren Verwaltungsbehörde entscheiden.

Schließlich habe ich bei der Aufnahme der Kündigungsbestimmungen für die von den jüdischen Ärzten eingegangenen Mietverhältnisse einige Änderungen vorgesehen, von denen die wichtigste die ist, daß auch dem Vermieter ein Kündigungsrecht zustehen soll, um damit die Möglichkeit zu schaffen, daß auch bei einem Widerstand des jüdischen Arztes als bisherigen Mieter[s] seine Wohn- und Praxisräume der ärztlichen Versorgung zugute kommen können⁹.

Heil Hitler!
[i.A.] Sommer

⁸ Hierzu § 2 des VO-Entw.: „Der Reichsärztführer kann mit Zustimmung des Reichsministers des Innern oder der von diesem beauftragten Stelle Personen, deren Bestallung auf Grund des § 1 [allgem. Erlöschen der Approbation jüd. Ärzte zum 30. 6. 1938] erloschen ist, die Ausübung des ärztlichen Berufes widerruflich gestatten. Die Genehmigung kann unter Auflagen erteilt werden. Der Reichsärztführer kann diese Befugnis mit Zustimmung des Reichsministers des Innern übertragen.“

⁹ RÄF Wagner ersuchte Lammers am 19. 4. 1938 um eine alsbaldige Besprechung der zwischen ihm und dem RIM streitigen Fragen, die auf den 18. 5. angesetzt und zu der auch StS Pfundtner geladen wurde; R 43 II/733, Bl. 90–98; R 1501/5586, S. 331–338. Zu ihrer Vorbereitung resümierte RKabR v. Stutterheim den aktuellen Sachstand: Dok. Nr. 108.

Zitierhinweis

Nr. 63 Der Stellvertreter des Führers an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 17. März 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d063>